PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0169767-30.2019.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente e Massa Recuperanda:	**Mundial Comércio de Móveis Ltda - Mundi Office e outros**
:	

Vistos.

Observa-se dos autos a interposição de Embargos de Declaração, às fls. 623/626, por parte do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando a existência de obscuridade na decisão de fls. 593/605, no que tange à contagem dos prazos na presente recuperação judicial.

Manifestação das Recuperandas, às fls. 703/705, pelo acolhimento dos embargos.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir uma omissão e corrigir erro material, em qualquer decisão judicial.

Dessa forma, a doutrina pátria reconhece o caráter integrativo ou aclaratório dos embargos de declaração, visando resolver os óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado.

No caso sob exame, não persiste nos autos a existência de obscuridade a ser esclarecida, uma vez que foi proferido o despacho de fls. 614, corrigindo o erro material que possa ter ensejado a interposição dos embargos.

Portanto, verifica-se a perda do objeto dos embargos, não sendo possível seu manejo, exclusivamente, para reapreciação do mérito da decisão proferida.

Isto posto, deixo de acolher os embargos de declaração de fls. 623/626 e mantenho a decisão vergastada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 19/12/2019 às 10:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5AE406F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Tendo em vista não se tratar de uma recuperação judicial de grande complexidade, substituo a atual Administradora Judicial nomeada às fls. 593/605, por SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA – OAB/CE24.927, profissional cadastrada nesta Vara, que deverá ser intimada para prestar o termo de compromisso a que se refere o artigo 33 da referida Lei, em 48 horas.

Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas, de fls. 739/760.

Determino que a Secretaria cadastre os advogados apontados nas petições de folhas 641, 664, 683, 692/693, 706, 721, 733, 761, devendo, contudo, promover a intimação através do Diário da Justiça Eletrônico apenas das decisões pertinentes à parte representada.

Ciência ao Ministério Público desta decisão.

Expedientes necessários.

Fortaleza/CE, 18 de dezembro de 2019.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[1]

[1] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.** Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 19/12/2019 às 10:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 5AE406F.